

1506937-78.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... é reincidente específico em crime de tráfico (26ª Vara Criminal Central - 0055622-41.2005.8.26.0050), impondo-se acréscimo de pena de 1/5, em sete anos de reclusão e seiscentos e noventa dias multa. Não constam outras circunstâncias agravantes ou atenuantes previstas nos artigos 61 e 65 do Código Penal. A reincidência em crime de tráfico impede aplicação da causa especial de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2868-7278, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

1506937-78.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506937-78.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Nilton Oliveira da Silva

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo César Müller Valente

Vistos etc.

Nilton Oliveira da Silva, qualificado à fl. 20, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 22 de março de 2022, por volta da meia noite, na Rua Carlos Roberto Cavanhas, altura do numeral 100, Cidade Dutra, nesta Comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 79 porções de cocaína, com massa líquida de 32 gramas, 71 porções de crack, com massa líquida de 20 gramas, e 27 porções de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, com massa líquida de 17,6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, policiais militares estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, onde avistaram o réu que, ao notar a aproximação policial, se escondeu atrás de um veículo estacionado em via pública, de onde ficou observando a viatura, motivo pelo qual decidiram abordá-lo.

Em busca pessoal, os policiais encontraram com o indivíduo uma sacola plástica com os entorpecentes supracitados e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos.

Informalmente indagado, o réu admitiu que estava no local vendendo as substâncias entorpecentes e disse que o "recolhe" (sic) havia passado há pouco tempo, levando o

dinheiro produto das vendas.

Denúncia recebida em 11 de abril de 2022, citado o réu (fl. 98), a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fl. 101), seguindo-se a instrução, com duas testemunhas e interrogatório ao final.

Em alegações finais o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública postulou absolvição por falta de provas, impugnando os depoimentos das testemunhas policiais como elemento isolado de prova.

Este é o relatório.

Passo a decidir.

Auto de exibição e apreensão às fls. 10/11.

Auto de constatação prévia de substâncias de fls. 14/17 eppendorf's contendo cocaína com massa líquida de 32 gramas, invólucros plásticos contendo cocaína na forma crack com massa líquida de 20 gramas, e frascos plásticos contendo tetrahidrocannabinol com massa líquida de 17,6 gramas.

Laudo de exame químico-toxicológico de fls. 83/85 positivo para cocaína e tetrahidrocannabinol.

Fotografias dos entorpecentes e objetos apreendidos às fls. 12/13.

Em fase inquisitiva, os policiais militares Iuri Pereira Oliveira e Antonio Rodrigues de Souza relataram que estavam realizando patrulhamento em um local conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas, no interior do bairro do Grajaú, quando se depararam com um indivíduo do sexo masculino que, ao perceber a presença policial, escondeu-se atrás de um automóvel estacionado, ponto do qual ficou observando a viatura policial. Disse que, em virtude da situação suspeita, decidiram por realizar a abordagem. Dessa forma, relataram que identificaram o indivíduo como sendo Nilton Oliveira da Silva, que se encontrava na posse de uma sacola plástica, a qual, após verificação, continha expressa quantidade de substâncias aparentando ser maconha, cocaína e crack, embaladas em forma característica para venda. Acrescentaram que, em sequência, indagaram o indivíduo a respeito das substâncias encontradas e este confessou, de plano, que estava no local realizando a venda das drogas, esclarecendo que o "recolhe" (sic) recém pegara o dinheiro que auferiu com a mercancia dos entorpecentes.

O réu, na fase extrajudicial, permaneceu em silêncio.

Em audiência de instrução:

PoliciaI Militar Marco Antonio Rodrigues de Souza relatou que em patrulhamento ostensivo, deparou-se com o réu escondido atrás de um carro, resolvendo aborda-lo, e na posse dele apreendeu uma sacola com drogas variadas, porções individualizadas, não se recordando se havia dinheiro, sendo que o réu estava sozinho no local e confessou a prática de crime de tráfico, não esclarecendo mais detalhes sobre a procedência da droga ou quanto tempo ele traficava naquele local.

PoliciaI Militar Iuri Pereira Oliveira confirmou que suspeitaram do réu a partir do momento em que ele se escondeu atrás de um veículo, sendo surpreendido na posse de uma sacola contendo drogas variadas, além de pouco dinheiro trocado, confessando a traficância, "que estava assumindo o turno e acabava de receber a quantidade".

O réu negou a prática de crime de tráfico, dizendo que os policiais encontraram a sacola com drogas na rua e disseram que era sua, porque não soube informar onde estava o traficante, embora momentos antes estivesse junto do traficante, não pretendendo delata-lo.

Por tais depoimentos, os policiais confirmaram a suspeita inicial que determinou a abordagem do réu, a partir do momento em que ele escondeu-se atrás de um carro ao notar a aproximação da viatura, comportamento mais que suspeito, a justificar a pronta atuação dos policiais.

Baseando-se em tais provas, a negativa do réu não se sustenta, assinalada a legalidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante. Ao contrário do que sustentou a defesa em alegações finais, devem ser acolhidos como elementos de prova, eis que uníssonos e coerentes com o teor do auto de prisão em flagrante, prevalecendo a presunção de legalidade e veracidade de que se revestem os atos dos agentes públicos, constituindo ônus da defesa a prova em sentido contrário, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, e nesta ação penal não se tem

qualquer indício de suspeição ou ilegalidade que possa macular o valor de tais depoimentos.

Reporto-me ao entendimento jurisprudencial:

PROVA CRIMINAL - Testemunha - Tráfico de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Inexistência de razão concreta para a suspeição - Relato firme e coerente - Apreensão da droga, ademais, presenciada por testemunha alheia aos quadros da polícia - Recurso não provido - JTJ 241/313.

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Prova criminal - Depoimento de policial participante de diligência do flagrante - Testemunho coerente e seguro - Validade - RT 595/423. Outro indicativo concreto de tráfico de drogas resulta da apreensão de quantia em dinheiro de origem não justificada pelo réu, juntamente com drogas embaladas individualmente e prontas para comercialização.

Nesse sentido:

"Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado.

Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio.

Desclassificação para uso inadmissível". (TJSP, ApCrim. 234.718-3, 3ª Câ. Crim. J. 17-2-1998, rel. Des. Walter Guilherme, JTJ 208/272).

Nestes termos, é procedente a ação penal, nos exatos termos da denúncia.

Passo ao cálculo das penas, com fundamento nos artigos 42 da Lei 11343/06 e 68 do Código Penal.

A quantidade de drogas apreendidas não é significativa, a ponto de justificar majoração da pena base.

Ainda na primeira fase da dosimetria, verifica-se que o réu ostenta duas condenações definitivas, a primeira deve ser considerada como antecedente criminal, para efeitos do artigo 59 do Código Penal (Santo Amaro - 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher - 1513853-36.2019.8.26.0228), impondo-se acréscimo de 1/6 sobre a pena base, em cinco anos e dez meses de reclusão, e quinhentos e oitenta dias multa. Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o réu é reincidente específico em crime de tráfico (26ª Vara Criminal Central - 0055622-41.2005.8.26.0050), impondo-se acréscimo de pena de 1/5, em sete anos de reclusão e seiscentos e noventa dias multa. Não constam outras circunstâncias agravantes ou atenuantes previstas nos artigos 61 e 65 do Código Penal. A reincidência em crime de tráfico impede aplicação da causa especial de redução de pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33.

O regime inicial de cumprimento de pena será fechado, tratando-se de traficante reincidente, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8072/90.

O tempo de prisão desde a data do flagrante não é suficiente para antecipação de regime prisional menos gravoso, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Os dias multa serão calculados em valor unitário mínimo legal, não havendo prova de condição econômica do réu, nos termos do artigo 60 do Código Penal.

Do exposto, julgo procedente a ação penal, para condenar o réu Nilton Oliveira da Silva, qualificado à fl. 20, como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e noventa dias multa, em valor unitário mínimo legal.

Determino o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, que será revertida ao FUNAD, com fundamento no artigo 63, I, da Lei 11343/06.

Reincidente específico, o réu não poderá recorrer em liberdade, por disposição legal expressa do artigo 59 da Lei 11343/06.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se oportunamente guia de execução.

Ao trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à Justiça Eleitoral nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de cem ufesp (artigo 4º, § 9º, "a", Lei Estadual 11.608/2003), suspensa a exigibilidade enquanto defendido pela Defensoria Pública.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados, registre-se.

São Paulo, 6 de outubro de 2022.

Rodrigo César Müller Valente
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA